

הסכם מסגרת שנתי לרכישת שטחי פרסום בטלוויזיה

הסכם שנערך ונחתם בתל אביב ביום 15.12.2025

בין: רשת 13 בע"מ, ח.פ. XXXXXX-1-51, מרחוב הברזל 23, תל אביב (להלן: "הערוץ")

ובין: אופק מדיה בע"מ, ח.פ. XXXXXX-7-51, מרחוב יגאל אלון 98, תל אביב (להלן: "הסוכנות"), הפועלת בשם ועבור מפרסמים המיוצגים על ידה כמפורט בנספח ד'

הואיל והערוץ הינו בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה מסחריים; והואיל והסוכנות מבקשת לרכוש עבור לקוחותיה שטחי פרסום בשידורי הערוץ; לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

פרק א' – הגדרות ותקופה

1.1 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שלצידם: "רצועת פריים" – משדרי הערוץ בין השעות 20:30 ועד 23:30 בכל ימות השבוע; "רצועת דיי-טיים" – בין השעות 07:00 ועד 17:00; "רצועת אקסס" – בין השעות 17:00 ועד 20:30; "רצועת לילה" – בין השעות 23:30 ועד 01:00; "מקבץ" או "ברייק" – רצף תשדירי פרסומת כהגדרתו בכללי הרשות השנייה; "ברייק זהב" – מקבץ הכולל עד שלושה תשדירים בלבד.

1.2 "נקודת רייטינג" – אחוז אחד מבתי האב היהודיים בעלי מקלט טלוויזיה בישראל, על פי נתוני ועדת המדרוג הישראלית, ברייטינג רבעי שעה הכולל צפייה נדחית של 24 שעות ממועד השידור (+1 overnight).

1.3 "מחירון" – מחירון הערוץ התקף במועד השידור, בגרסה A-2026 שנמסרה לסוכנות, כפי שיעודכן מעת לעת בהודעה מראש של 30 יום.

1.4 תוקפו של הסכם זה מיום 01.01.2026 ועד ליום 31.12.2026 (להלן: "תקופת ההסכם"). ההסכם יתחדש לתקופה של שנה נוספת אלא אם הודיע מי מהצדדים למשנהו על אי-חידושו בכתב עד 60 יום לפני תום התקופה.

פרק ב' – התחייבות תקציבית ומדרגות הנחה

- 2.1 הסוכנות מתחייבת להיקף רכישות כולל של 14,000,000 ₪ (ארבעה עשר מיליון שקלים חדשים) לפני מע"מ בתקופת ההסכם, במונחי מחירון ברוטו, מזה לא פחות מ-3,000,000 ₪ בכל רבעון קלנדרי.
- 2.2 בגין ההיקף האמור תוענק לסוכנות הנחה מדורגת מהמחירון, כמפורט: עד 8,000,000 ₪ – הנחה בשיעור 12%; מעל 8,000,000 ₪ ועד 12,000,000 ₪ – הנחה בשיעור 15%; מעל 12,000,000 ₪ – הנחה בשיעור 18%. ההנחה תחושב באופן רטרואקטיבי על מלוא ההיקף שנרכש בתקופת ההסכם עם המעבר בין המדרגות, ותיושם בהתחשבות הרבעונית.
- 2.3 לא עמדה הסוכנות בהתחייבותה כאמור בסעיף 2.1, תבוצע בתום תקופת ההסכם התחשבות מתקנת שבה יחושב מחדש שיעור ההנחה לו זכאית הסוכנות בהתאם להיקף שנרכש בפועל, והסוכנות תשיב לערוץ את ההפרש בתוך 30 יום ממועד הדרישה.
- 2.4 מובהר כי ההנחה המדורגת לא תחול על רכישות ברצועות שידור בחודש דצמבר 2026, אשר יחויבו במחירון מלא.
- 2.5 עמלת הסוכנות תעמוד על 15% ממחזור הרכישות נטו לאחר הנחות, ותנוכה מחשבונית הערוץ (ניכוי מסמך). למען הסר ספק, ההנחה המדורגת מחושבת תחילה ועמלת הסוכנות לאחריה.

פרק ג' – מחירי CPP ותעריפים

3.1 מחירי ה-CPP (עלות לנקודת רייטינג לתשדיר בן 30 שניות) לפי רצועות השידור מפורטים בנספח א' להסכם זה והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

3.2 תשדירים באורך שונה מ-30 שניות יחויבו על פי מקדמי האורך הבאים: 5 שניות – 30%; 10 שניות – 45%; 15 שניות – 65%; 20 שניות – 80%; 30 שניות – 100%; 40 שניות – 135%; 45 שניות – 150%; 60 שניות – 200%. אורכים אחרים יחושבו פרו-רטה ביחס ל-30 שניות ויעוגלו לשנייה הקרובה.

3.3 החיוב בפועל בגין כל ספוט יבוצע על פי מכפלת ה-CPP התקף לרצועה ברייטינג רבע השעה הקלנדרי שבו שודר הספוט בפועל, כשהוא מוכפל במקדם האורך. ההתחשבות תבוצע אחת לשבוע קלנדרי (ראשון עד שבת) על בסיס נתוני השידור בפועל (As Run) ונתוני ועדת המדרוג.

3.4 שידור ספוט בברייק זהב יחויב בתוספת של 20% על התעריף הרלוונטי. רכישת ברייק זהב בתוכניות המפורטות בנספח א' סעיף 2 תתומחר במחיר קבוע כמפורט שם.

פרק ד' – התחייבות אספקת רייטינג והשלמות

4.1 הערוץ מתחייב לספק לכל קמפיין של מפרסם מיוצג, אשר תקציבו עולה על 400,000 ₪, את כמות נקודות הרייטינג שסוכמה בהזמנת הקמפיין כנגד קהל היעד שהוגדר בה, בסטייה מותרת של עד 5% כלפי מטה, במהלך תקופת הקמפיין.

4.2 לא עמד הערוץ בהתחייבותו כאמור, ישלים הערוץ את החוסר בנקודות רייטינג באמצעות שידורי בונוס ללא חיוב, ברצועות שידור מקבילות לאלו שבהן שודר הקמפיין (like for like), וזאת בתוך 60 יום מתום הקמפיין. לא ניתן להשלים ברצועה מקבילה - יושלם החוסר ביחס של שלוש דקות ברצועה שאינה פריים כנגד כל דקת פריים חסרה.

4.3 אספקת יתר של עד 10% מעל הכמות שסוכמה לא תחויב בתשלום. אספקת יתר העולה על 10% תיזקף לזכות הערוץ בהתחשבות מול השלמות עתידיות באותו רבעון עבור אותו מפרסם.

4.4 מעקב האספקה יתבצע בנקודות ביקורת שבועיות. הגיע שיעור האספקה הצפוי לתום הקמפיין אל מתחת ל-90% מההתחייבות בנקודת ביקורת כלשהי, יעדכן הערוץ את הסוכנות ויציג תוכנית תגבור בתוך שני ימי עסקים.

4.5 בנוסף לכל האמור, תצבור הסוכנות זיכוי מדיה בשיעור 8% מסך מחזור הרכישות נטו שלה בכל רבעון (להלן: "צבירת מייק גוד"). הזיכוי ייצבר ברמת הסוכנות, יהיה ניתן לניצול על ידי הסוכנות עבור כל מפרסם מלקוחותיה בשידורי בונוס בלבד, בתיאום מראש עם מחלקת התכנון של הערוץ ובכפוף לזמינות מלאי, ויפקע בתום שישה חודשים ממועד צבירתו אם לא נוצל.

4.6 ספוט שלא שודר עקב החלטת הערוץ, לרבות בשל מהדורת חדשות מיוחדת או שינוי לוח משדרים, יזוכה במלואו וישובץ מחדש בתיאום עם הסוכנות ברצועה מקבילה בתוך 14 יום, או יומר בזיכוי צבירת מייק גוד לפי בחירת הסוכנות.

פרק ה' – מיקומים, בלעדיות והפרדה

5.1 הערוץ מתחייב כי לפחות 40% מהופעות תשדירי המפרסמים המיוצגים יהיו במיקומים מועדפים, כאשר "מיקומים מועדפים" לעניין הסכם זה: ראשון, שני ואחרון (L) במקבץ. חישוב השיעור יבוצע בשיטת הסוכנות: מספר המיקומים המועדפים שהושגו חלקי מספר הופעות המקבץ של הקמפיין, כאשר הופעה כפולה באותו מקבץ נספרת פעמיים.

5.2 לקמפיינים של המפרסם Delta Motors בלבד: הערוץ ימנע משיבוץ תשדיר של יבואן רכב אחר באותו מקבץ שבו משודר תשדיר Delta Motors. הוראה זו הינה הוראה יסודית.

5.3 למותג המזון "שדות" מוקנית בלעדיות קטגוריאלית בתוכנית "מאסטר קלאס" בעונת השידורים אביב 2026: לא ישובץ בתוכנית זו ובמקבציה הצמודים תשדיר של מפרסם מזון מתחרה. בגין הבלעדיות תשולם תוספת של 12% על תעריפי התוכנית.

5.4 תשדירי המפרסמים המיוצגים לא ישובצו במקבץ הצמוד לסיקור אסונות, פיגועים או אירועי חירום ביטחוניים, ולא בתכני חדשות קשים, אלא באישור מראש של הסוכנות לאותו שידור.

5.5 הסוכנות רשאית להזמין עבור לקוחותיה שיבוץ "טופ אנד טייל" – תשדיר פותח ותשדיר סוגר של אותו מפרסם באותו מקבץ, ובלבד שבין שני התשדירים יופרדו לפחות תשדיר אחד ולכל היותר שני תשדירים של מפרסמים אחרים. שיבוץ כאמור יתומחר על פי האורך המצטבר של שני התשדירים בתוספת מיקום ראשון בלבד.

5.6 מספר הופעות מרבי לתשדיר בודד: לא ישודר אותו תשדיר יותר מפעמיים באותה שעת שידור עגולה ולא יותר מארבע פעמים ביממת שידור, אלא בהסכמת הסוכנות מראש.

פרק ו' – תמהיל והיקפי שידור

- 6.1 חלוקת ההשקעה של הסוכנות בין רצועות השידור לא תחרוג מהמסגרת הבאה: רצועת פריים – לא יותר מ-45% מסך התקציב הרבעוני; רצועת דיי-טיים – לא פחות מ-20%; יתרת התקציב תחולק בין אקסס ולילה על פי שיקול דעת הסוכנות.
- 6.2 הסוכנות מתחייבת לפעילות שידור רציפה: בכל חודש קלנדרי בתקופת ההסכם תתקיים פעילות שידור של לקוחות הסוכנות בהיקף שלא יפחת מ-600,000 ש"ח, למעט חודש אוגוסט שבו רשאית הסוכנות להפחית עד 300,000 ש"ח.

פרק ז' – חומרי שידור

- 7.1 הסוכנות תמסור לערוץ חומרי שידור (חומרים) באמצעות מערכת ההפצה המקובלת, עד 48 שעות לפני מועד השידור הראשון. לכל גרסת תשדיר יוקצה מספר בית על ידי מערך השידור של הערוץ, והסוכנות תציין את מספר הבית בכל הזמנת שיבוץ.
- 7.2 לא ישודר תשדיר שטרם עבר בקרת איכות טכנית של מערך השידור. תוקף אישור השידור לגרסה הינו עד לתאריך הנקוב בטופס המסירה; גרסה שתוקפה פג לא תשובץ עד לחידוש האישור.

פרק ח' – תנאי תשלום והתחשבנות

- 8.1 תנאי התשלום: שוטף + 60 מיום הפקת חשבונית מס כדין. חשבוניות יופקו אחת לחודש קלנדרי על בסיס ההתחשבנות השבועית המצטברת.
- 8.2 שילמה הסוכנות בתוך 10 ימים ממועד הפקת החשבונית, תזוכה בהנחת מזומן בשיעור 1.5% מסכום החשבונית.
- 8.3 פיגור בתשלום העולה על 14 יום יישא ריבית פיגורים בשיעור ריבית בנק ישראל בתוספת 3% לשנה, ויקנה לערוץ זכות לעכב שיבוצים עתידיים עד להסדרת החוב.

8.4 הערוץ ימסור לסוכנות אחת לשבוע דוח אספקה הכולל: פירוט שידורים בפועל על פי As Run, נקודות רייטינג שנמדדו לכל קמפיין פעיל, יתרת צבירת מייק גוד, ושיעור המיקומים המועדפים המצטבר. אחת לרבעון יימסר דוח התחשבות מסכם.

8.5 הסוכנות תהא רשאית, באמצעות רואה חשבון מטעמה ובהודעה מראש של 14 יום, לעיין בנתוני השידור וההתחשבות הנוגעים ללקוחותיה, אחת לתקופת ההסכם.

פרק ט' – כוח עליון וסיום

9.1 במצב חירום לאומי, מלחמה או מבצע צבאי רחב היקף שבעטיים שונה לוח השידורים באופן מהותי לתקופה העולה על 7 ימים רצופים: (א) יוקפאו התחייבויות ההיקף שבפרק ב' ובפרק ו' לתקופת השינוי; (ב) ספוטים שלא שודרו יטופלו על פי סעיף 4.6; (ג) הצדדים ייפגשו בתוך 14 יום לעדכון תוכנית הפעילות.

9.2 כל צד רשאי לסיים הסכם זה בהודעה בכתב של 90 יום. הופר ההסכם הפרה יסודית שלא תוקנה בתוך 14 יום מהתראה בכתב, רשאי הצד הנפגע לסיימו לאלתר.

9.3 סיום ההסכם, מכל סיבה, לא יגרע מזכויות שנצברו עד מועד הסיום; יתרת צבירת המייק גוד תעמוד לניצול הסוכנות במשך 90 יום ממועד הסיום, והתחשבות ההנחה המדורגת תיערך על ההיקף שנרכש בפועל עד מועד הסיום.

פרק י' – שונות

- 10.1 בכל מקרה של סתירה בין הוראות גוף ההסכם לבין הנספחים, יגברו הוראות הנספחים.
- 10.2 הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים ומבטל כל מצג, הבנה או הסכם קודמים בעניינים הנדונים בו, לרבות הסכם המסגרת מיום 20.12.2024.
- 10.3 הודעות על פי הסכם זה תישלחנה בדואר רשום או בדוא"ל לכתובות הצדדים שבמבוא, ותיחשבנה כנמסרות בתום שלושה ימי עסקים ממשלוחן בדואר רשום או ביום העסקים הראשון שלאחר משלוחן בדוא"ל.
- 10.4 סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע להסכם זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, והדין החל הינו דין מדינת ישראל.
- 10.5 בטלותו של סעיף מסעיפי הסכם זה לא תפגע בתוקפם של יתר הסעיפים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הערוץ: _____ הסוכנות: _____

שם החותם: דנה לוין, סמנכ"לית מסחר שם החותם: יואב פרידמן, מנכ"ל

נספח א' – טבלת תעריפי CPP לשנת 2026

נספח א' סעיף 1: תעריפי CPP לפי רצועות, בשקלים חדשים לנקודת רייטינג לתשדיר 30 שניות, קהל: בתי אב יהודיים:

רצועה	CPP (₪)
פריים (23:30-20:30)	1,450
אקסס (20:30-17:00)	820
דיי-טיים (17:00-07:00)	470
לילה (01:00-23:30)	610

נספח א' סעיף 2: מחיר קבוע לברייק זהב בתוכניות הבאות, לתשדיר בודד באורך עד 30 שניות: "מאסטר קלאס" (גמר עונה) – 95,000 ₪; "המרוץ הגדול" – 70,000 ₪. המחירים הקבועים אינם נושאים הנחה מדורגת.

נספח א' סעיף 3: על אף האמור בסעיף 2.2 לגוף ההסכם, שיעור ההנחה במדרגה העליונה (מעל 12,000,000 ₪) יעמוד על 17% בלבד.

נספח ד' – רשימת מפרסמים מיוצגים

נספח ד': המפרסמים המיוצגים על ידי הסוכנות לעניין הסכם זה: Delta Motors (יבואן רכב); שדות תעשיות מזון בע"מ; בנק הבירה בע"מ; Nova Pharm בע"מ; רשת מלונות גלים. הסוכנות תעדכן את הרשימה בהודעה בכתב, ותוספת מפרסם טעונה אישור הערוץ שלא יעוכב אלא מטעמים סבירים.